



PUTUSAN
Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. ARNAWIYAH, Tempat /Tanggal lahir Sulawesi Selatan/21 Desember 1960, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln.Komplek Perumahan Bumi Indah Lestari II Nomor 72 RT.024/RW.02 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, NIK : 6304056112600002;

Selanjutnya di sebut Penggugat I;

2. SANTY OCTAVIANA.S.SOS, Tempat /tgl lahir: Balikpapan / 11 Oktober 1982 /21 Desember 1960, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln.Komplek Perumahan Bumi Indah Lestari II No72 RT024/RW.02 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, NIK 63710445110820006;

Selanjutnya di sebut Penggugat II.

3. MARLINA AYU PRASIWI, Tempat /Tgl lahir Balikpapan / 11 Oktober 1987, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln.Perdagangan Komplek Anugerah Persada RT023/RW.02 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, NIK 63710455110870008;

Selanjutnya di sebut Penggugat III;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dalam hal ini memberi kuasa kepada **FACHRI AHYANI, S.H**, Advokat, alamat Kantor Jln. RTA.Milono Km.9 No.85 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 629/IX/2023/SK/PN Plk, tanggal 27 September 2023, selanjutnya disebut juga Para Penggugat ;

Lawan:

1. RAWIYAH, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dulu di Jalan Sawang No.02 RT.02/RW10 sekarang tidak diketahui alamatnya tapi masih dalam wilayah Republik Indonesia;

Selanjutnya disebut Tergugat ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Plk



2. Kepala Kantor Badan Pertanahan /ATR Kota Palangka Raya, beralamat di Jalan DI Panjaitan No.10 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada 1.Maria Isabella, S.H., M.Si., 2.Heri Paskariantono, S.ST., M.A.P., 3.Ali Qomaruddin, S.H., 4.Bangkit Suko Mukti, S.H, M.S.P., 5.Mahdi Erwin Santosa, S.H., 6.Kabul Budiono, S.H., 7.Heni Patmawati, S.H., 8.Yani Hertyaningsih, S.H., 9.Riza Febryati, S.H., 10.Yuliana Pransiska, S.H., 11.Bayu Tri Wardana, S.H., kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Tugas Nomor 63/ST-62.71.MP.01/2025, tanggal 14 Januari 2025 dan Surat Kuasa Khusus Nomor MP/27-62.71/II/2025 tanggal 6 Januari 2025 yang diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus Nomor MP/435-62.71/II/2025, tanggal 18 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor 161/III/2025/ SK/PN Plk, tanggal 4 Maret 2025; Selanjutnya disebut Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para pihak;

Setelah memperhatikan alat bukti Para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 9 Desember 2024 dalam Register Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1999 suami Penggugat I atau bapak kandung Penggugat II dan III bernama Selamat Fahmi ada membeli tanah dengan Suami Tergugat bernama Edid Susatio dengan harga Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan jual beli tersebut pada waktu itu tidak melalui PPAT dan hanya bukti Pembelian tanah berupa Kwitansi. Dan suami Tergugat langsung/tunai/seketika itu juga menyerahkan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut pada Suami Penggugat I atau Bapak kandung dari Penggugat II dan III bernama Selamat Fahmi;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Plk



2. Bahwa adapun tanah yang dibeli Selamat Fahmi (Suami Penggugat I atau Bapak kandung dari Penggugat I dan II) adalah tanah terletak di jalan Letkol CHR Binti (Jalan yang menghubungkan antara Bundaran Setadji dan Komplek Perumahan Bama Raya/Posisi tanah sebelah kiri jalan Letkol CHR Binti masuk dari arah Bundaran Set Adji) dengan Luas tanah 984 M2 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) dengan Surat tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor.2261/Langkai tertanggal 5 Juli 1993 Gambar Situasi No.1305 tanggal 24 Juli 1993 An, Edid Susatio (Tergugat) dengan ukuran tanah Panjang 25 meter dan lebar 40 meter;
3. Bahwa Penggugat I dan suaminya bernama Selamat Fahmi pernah kelokasi tanah tersebut pada waktu membeli tanah tersebut sekitar tahun 1999. Dan setelah suami Penggugat I bernama Selamat Fahmi meninggal dunia ,karena kesibukan Penggugat I dan anak anaknya(Penggugat III dan III) tanah tersebut tidak rutin di lihat atau diawasi Para penggugat;
4. Bahwa mengingat para Penggugat sekarang ini ingin memanfaatkan secara ekonomi tanah tersebut dan menguasai secara leluasa atas tanah tersebut pada poin 2 Posita Gugatan ini sudah barang tentu terkendala dengan masih melekatnya nama Edid Susantio pada Sertipikat Hak Milik Nomor.2261/Langkai tertanggal 5 Juli 1993 Gambar Situasi No.1305 tanggal 24 Juli 1993 tersebut dan tentunya sampai kapanpun para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Selamat Fahmi tidak bisa sepenuhnya secara hukum dan leluasa melakukan perbuatan hukum apapun bentuknya atas tanah tersebut;
5. Bahwa sekitar bulan Mei 2024 para Penggugat khususnya Penggugat I mencari tahu keberadaan Edid Susatio dan ternyata Edid Susatio telah meninggal dunia dan para penggugatpun mencari tahu keberadaan ahli warisnya dan Ternyata istri Edid Susatio masih ada yaitu Tergugat;
6. Bahwa perlu para Penggugat sampaikan dalam Gugatan ini bahwa selama Para Penggugat memegang Sertipikat Hak Milik Nomor.2261/Langkai tertanggal 5 Juli 1993 Gambar Situasi No.1305 tanggal 24 Juli 1993 ,tidak ada satu pihakpun yang mempermasalahkan atau menghubungi para Penggugat sehubungan dibelinya tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor.2261/Langkai tertanggal 5 Juli 1993 Gambar Situasi No.1305 tanggal 24 Juli 1993 tersebut.Dan sepengetahuan para Penggugat tidak ada pengumuman apapun bentuknya sehubungan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor.2261/Langkai tertanggal 5 Juli 1993 Gambar

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN PIK



Situasi No.1305 tanggal 24 Juli 1993 yang ada ditangan para Penggugat;
7. Bahwa mengingat jual beli tanah terletak di jalan Letkol CHR Binti (Jalan yang menghubungkan antara Bundaran Setadji dan Komplek Perumahan Bama Raya/Posisi tanah sebelah kiri jalan Letkol CHR Binti masuk dari arah Bundaran Set Adji)dengan dengan Luas tanah 984 M2 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) dengan Surat Sertipikat Hak Milik Nomor.2261/Langkai tertanggal 5 Juli 1993 Gambar Situasi No.1305 tanggal 24 Juli 1993 An, Edid Susatio;
bilamana dicermati secara hukum benar adanya yaitu memenuhi syarat syarat apa yang dimaksud dengan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- Adanya Kata Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Bahwa fakta hukum adanya kata sepakat antara Selamat Fahmi (suami Penggugat I atau bapak kandung Penggugat II dan III) dengan Edid Susatio semasa masih hidup ;

Dengan diserahkan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh Selamat Fahmi kepada kepada Tergugat dan Tergugat menyerahkan Surat Sertipikat Hak Milik Nomor.2261/Langkai tertanggal 5 Juli 1993 Gambar Situasi No.1305 tanggal 24 Juli 1993 An, Edid Susatio. Kepada Selamat Fahmi;

- Kecakapan untuk membuat suatu Perikatan.

Artinya Selamat Fahmi dan Tergugat sudah Dewasa secara hukum dan mempunyai kemampuan untuk melaukan perbuatan hukum jual beli.in casu jula beli tanah;

- Suatu hal tertentu;

Artinya ada obyek yang diperjual belikan yaitu tanah terletak di jalan Letkol CHR Binti (Jalan yang menghubungkan antara Bundaran Setadji dan Komplek Perumahan Bama Raya/Posisi tanah sebelah kiri jalan Letkol CHR Binti masuk dari arah Bundaran Set Adji)dengan Luas tanah 984 M2 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) denganSurat Sertipikat Hak Milik Nomor.2261/Langkai tertanggal 5 Juli 1993 Gamabar Situasi No.1305 tanggal 24 Juli 1993 An, Edid Susatio.

- Suatu Sebab Kausa yang halal.

Artinya yang diperjual belikan sesuatu yang tidak dilarang dan disinipun perbuatan jual beli tanah terletak di jalan Letkol CHR Binti (Jalan yang menghubungkan antara Bundaran Setadji dan Komplek Perumahan Bama Raya/Posisi tanah sebelah kiri jalan Letkol CHR Binti masuk dari arah Bundaran Set Adji) dengan Luas tanah 984 M2 (Sembilan Ratus

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Puluh Empat Meter Persegi) dengan Surat Sertipikat Hak Milik Nomor.2261/Langkai tertanggal 5 Juli 1993 Gamabar Situasi No.1305 tanggal 24 Juli 1993 An, Edid Susatio;

8. Bahwa mengingat untuk lebih jelasnya secara hukum penguasaan para Penggugat untuk menguasai tanah terletak di jalan Letkol CHR Binti (Jalan yang menghubungkan antara Bundaran Setadji dan Komplek Perumahan Bama Raya/Posisi tanah sebelah kiri jalan Letkol CHR Binti masuk dari arah Bundaran Set Adji) dengan Luas tanah 984 M2 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) dengan Surat Sertipikat Hak Milik Nomor.2261/Langkai tertanggal 5 Juli 1993 Gambar Situasi No.1305 tanggal 24 Juli 1993 An, Edid Susatio.,tersebut dan secara maksimal dapat memanfaatkan secara ekonomi atas tanah tersebut maka untuk itu tidak salah kiranya Para Penggugat untuk melakukan upaya hukum atau langkah hukum dengan terlebih dahulu agar menyatakan sah jual beli antara almahum Selamat Fahmi dan Tergugat atas tanah terletak di jalan Letkol CHR Binti (Jalan yang menghubungkan antara Bundaran Setadji dan Komplek Perumahan Bama Raya/Posisi tanah sebelah kiri jalan Letkol CHR Binti masuk dari arah Bundaran Set Adji) dengan Luas tanah 984 M2 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) dengan Surat Sertipikat Hak Milik Nomor.2261/Langkai tertanggal 5 Juli 1993 Gambar Situasi No.1305 tanggal 24 Juli 1993 An, Edid Susatio.Dan selain itu pula untuk kepentingan balik nama nantinya untuk dimohonkan pada Turut Tergugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor.2261/Langkai tertanggal 5 Juli 1993 Gambar Situasi No.1305 tanggal 24 Juli 1993 kepada para Penggugat maka beralasan hukum kiranya bilamana para Penggugat mengajukan Gugatan ini pada Pengadilan Negeri Palangkaraya di Palangkaraya;

Bahwa berdasarkan semua uraian pada Posita Gugatan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya melalui Majelis Hakimnya berkenan memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah tanah terletak di jalan Letkol CHR Binti (Jalan yang menghubungkan antara Bundaran Setadji dan Komplek Perumahan Bama Raya/Posisi tanah sebelah kiri jalan Letkol CHR Binti masuk dari arah Bundaran Set Adji)dengan ukuran tanah Panjang 25 meter dan lebar 40

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN PIK



meter dengan Sertipikat Hak Milik Nomor.2261/Langkai tertanggal 5 Juli 1993 Gambar Situasi No.1305 tanggal 24 Juli 1993 An, Edid Susatio tersebut;

3. Menyatakan syah penyerahan tanah tanah terletak di jalan Letkol CHR Binti (Jalan yang menghubungkan antara Bundaran Setadji dan Komplek Perumahan Bama Raya/Posisi tanah sebelah kiri jalan Letkol CHR Binti masuk dari arah Bundaran Set Adji) dengan ukuran tanah Panjang 25 meter dan lebar 40 meter dengan Sertipikat Hak Milik Nomor.2261/Langkai tertanggal 5 Juli 1993 Gambar Situasi No.1305 tanggal 24 Juli 1993 dari Edid Susatio kepada Selamat Fahmi .

4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik syah atas tanah terletak di jalan Letkol CHR Binti (Jalan yang menghubungkan antara Bundaran Setadji dan Komplek Perumahan Bama Raya/Posisi tanah sebelah kiri jalan Letkol CHR Binti masuk dari arah Bundaran Set Adji) dengan Luas tanah 984 M2 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) dengan ukuran tanah Panjang 25 meter dan lebar 40 meter dengan Surat Sertipikat Hak Milik Nomor.2261/Langkai tertanggal 5 Juli 1993 Gambar Situasi No.1305 tanggal 24 Juli 1993 tersebut;

5. Menyatakan para Penggugat berhak untuk melakukan perbuatan hukum untuk melakukan balik nama atas tanah terletak di jalan Letkol CHR Binti (Jalan yang menghubungkan antara Bundaran Setadji dan Komplek Perumahan Bama Raya/Posisi tanah sebelah kiri jalan Letkol CHR Binti masuk dari arah Bundaran Set Adji) dengan ukuran tanah Panjang 25 meter dan lebar 40 meter dengan Surat Sertipikat Hak Milik Nomor.2261/Langkai tertanggal 5 Juli 1993 Gambar Situasi No.1305 tanggal 24 Juli 1993 tersebut dari atas nama Edid Susatio kepada para Penggugat;

6. Menghukum Turut Tergugat tunduk atas putusan ini;

7. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet,Banding maupun Kasasi;

8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

A T A U :

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya melalui Majelis Hakimnya berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dilakukan pemanggilan berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 8 Januari 2025, risalah panggilan sidang melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 16 Januari 2025, risalah panggilan sidang tanggal 23 Januari 2025 melalui media dan panggilan melalui umum, dan risalah panggilan sidang tanggal 20 Februari 2025 melalui media dan panggilan melalui umum, terhadap panggilan tersebut telah dilakukan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Sedangkan Turut Tergugat datang menghadap dipersidangan adalah kuasanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak hadir yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat, maka sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dilakukan proses mediasi dan ditunjuk Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 12 Maret 2025, untuk proses mediasi tidak tercapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat pada saat diberikan kesempatan mengajukan jawabannya, dipersidangan menyampaikan kalau mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2261/ Kelurahan Langkai tanggal 05 Juli 1993, Luas 984 meter persegi, Atas Nama Edid Susatio;
2. Bahwa Jual Beli menurut Hukum Perdata, adalah suatu perjanjian konsensuil, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada saat tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (essential) yaitu barang dan harga. Dapat disimpulkan bahwa jual beli terjadi setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak dan kepemilikan atas barang beralih setelah adanya *levering* (penyerahan) dari penjual ke pembeli. Penjual harus menyerahkan kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya, bukan hanya kekuasaan atas barang yang dijual dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan tersebut harus dilakukan secara yuridis;

Ada tiga macam penyerahan yuridis menurut hukum perdata, yaitu :

- a. Penyerahan barang bergerak, dilakukan dengan penyerahan yang nyata atau menyerahkan kekuasaan atas barang nya (*pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*);
- b. Penyerahan barang tak bergerak terjadi dengan pengutipan sebuah "Akta Transport" dalam register tanah di depan Pegawai Balik Nama (Ordonansi Balik Nama L.N.1834-27). Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) dengan pembuatan aktanya jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- c. Penyerahan piutang atas nama, dilakukan dengan pembuatan sebuah akta yang diberitahukan kepada si berutang (akta "cessie", pasal 613);

3. Bahwa melihat kepada objek jual beli, jelaslah bahwa untuk jual beli dengan objek tanah setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (untuk selanjutnya disebut UUPA) setelah berlakunya UUPA, semua Perbuatan Hukum yang berkaitan dengan Hak Atas Tanah harus dilakukan dihadapan dan menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Ada dua syarat utama dalam jual beli tanah, yaitu:

- a. Syarat materil, Yaitu proses transaksi (Penjual dan Pembeli). Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang ingin dia jual. Maksudnya yang berhak menjual tanah adalah pemilik sah. Jika ia sudah berkeluarga, maka suami dan istri harus hadir dalam penandatanganan perjanjian dan bertindak sebagai penjual. Pembeli adalah orang yang berhak atas tanah yang dibelinya. Serta tanah yang diperjual belikan tidak dalam kondisi sengketa. Menurut Undang-undang Pokok Agraria, tanah-tanah yang bisa dijadikan objek peralihan hak adalah tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai;
- b. Syarat formil, Yaitu Keabsahan, proses jual beli yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dipenuhi setelah syarat materil terpenuhi. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah, dalam pembuatan harus dihadiri oleh pihak-pihak yang melakukan jual beli dan disertai oleh dua orang saksi. Pihak yang berhalangan hadir diharuskan untuk mengirim perwakilan yang ditunjukkan dengan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN PIK



pembuatan surat kuasa. Akta asli dibuat dalam dua rangkap. Satu untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan sisanya diberikan kepada Kantor Pertanahan untuk Pendaftaran Tanah setelah ditandatangani, *"PPAT wajib menyerahkan akta beserta dokumen yang bersangkutan ke Kantor Pertanahan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan Akta"*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 40 ayat (1), Juncto pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa *"PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan."*;

4. Bahwa Turut Tergugat sebagai unsur suatu lembaga negara yang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya akan tunduk dan taat pada Putusan Lembaga Peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Turut Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan Putusan yaitu:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat dalam pokok perkara;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Turut Tergugat dalam perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

ATAU;

Apabila ada keputusan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 23 April 2025;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 30 April 2025;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut ;

1. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2261 atas nama Edid Susatio luas 984 meter persegi, tahun 5 Juli 1993 dan Gambar Situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 1305/1993 tanggal 24 Juni 1993 turut Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 676/69/D/1988 antara Selamat Fahmi dengan Arnawiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Balikpapan Timur tanggal 24 Desember 1988, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari aplikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Edid Susatio, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 627101070220015 atas nama Kepala Keluarga Rawiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari cetak foto, berupa foto atas nama Rawiyah, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat permohonan informasi data/identitas dan Alamat Pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 2261/Langkai tanggal 5 Juli 1993 Gambar Situasi 1305 tanggal 24 Juni 1993 atas nama Edid Susatio kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Palangka Raya dari Fachri Ahyani, S.H, tanggal 13 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2024/447/WNI/1982 tanggal 9 Juli 1988 atas nama Santy Octaviana anak dari Selamat Fahmi dan Arnawiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2738/477/WNI/1987 tanggal 20 Oktober 1987 atas nama Marlina Ayu Prasiwi, anak dari Selamat Fahmi dan Arnawiyah, yang dikeluarkan Kantor Pencatat Sipil Kota Balikpapan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371041903180010 atas nama Kepala Keluarga Arnawiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi dari asli kwitansi Pembelian tanah seluas 984 meter persegi di Jalan Set Adji (Komp Pepabri dengan surat tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2261 tanggal 5 Juli 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi 1305 tanggal 24 Juni 1993 atas nama Edid Susatio, seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 1999, selanjutnya diberi tanda P-10 ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN PIK



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Masliani Al Yani;

- Bahwa Saksi kenal dengan Arnawiyah, tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Santy Octaviana,S.Sos, kenal dengan Marlina Ayu Prasiwi;
- Bahwa Saksi pernah diminta tolong untuk mencari data sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, karena Saksi bekerja di biro jasa apa saja, semisal menjual tanah;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat P-3, P-4 dan P-9 kepada Saksi dan Saksi membenarkan betul bahwa Saksi yang dapat data dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ;
- Bahwa Saksi pernah disuruh mencari alamat ibu Rawiyah akan tetapi tidak bisa Saksi temukan, namun setahu Saksi di Jalan Sawang Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, namun sekarang tidak diketahui lagi ;
- Bahwa Saudara Edid Susatio sudah meninggal dunia, Edid Susatio merupakan suami dari Rawiyah, dan Saksi mengetahui dari data kependudukan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa dari data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Rawiyah (Tergugat) saat ini masih hidup;

2. Saksi Martion ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Arnawiyah, kenal dengan Santy Octaviana,S.Sos, Kenal dengan Marlina Ayu Prasiwi, Saksi tidak kenal dengan Rawiyah, Edid Susatio Saksi tidak tahu, BPN Saksi mengetahui ;
- Bahwa Saksi tahu masalah tanah yang berada di Jalan Seth adjl Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya ;
- Bahwa tanah itu merupakan tanah pekarangan Luasnya 1 (satu) kavling yaitu ukuran lebar 25 meter x panjang 40 meter ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dengan Selamat Fahmi dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Selamat Fahmi sudah meninggal dunia, Istrinya Bernama Arnawiyah dan anak nya ada 2 (dua) yaitu Santi dan Ayu ;
- Bahwa tanahnya sudah sertipikat, waktu itu Selamat Fahmi ada membawa sertipikat, dan sertipikat atas nama Edid Susatio ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah sekarang;
- Bahwa saudara Edid Susatio sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah membantu membersihkan tanah yang dibeli oleh Selamat Fahmi ;
- Bahwa informasi dari ibu Arnawiyah sertipikatnya masih atas nama Edid Susatio ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut ada masalah atau di kuasai oleh orang lain ;

3. Saksi Winarni;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah yang berada di jalan Sethadji daerah Bama Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari ibu Selamat yang bernama Arnawiyah beliau beli dengan Pak Edid Susatio ;
- Bahwa tanah dibeli dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa luas tanahnya adalah lebar 25 meter x Panjang 40 meter;
- Bahwa tanahnya saat itu dalam kondisi hutan belantara;
- Bahwa tanahnya sudah bersertipikat dan atas nama Pak Edid Susatio ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya jual beli tanah ;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertipikatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi dari asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 2261 atas nama Edid Susatio luas 984 meter persegi, tanggal 5 Juli 1993 Kelurahan Langkai

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan Gambar Situasi Nomor 1305/1993 tanggal 24 Juni 1993, selanjutnya diberi tanda TT.1 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat TT.1 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi, walaupun haknya telah diberikan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri Tergugat, yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025, dan diperoleh hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut Bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) dilakukan pada tanah objek perkara yang berada di Jl. Letkol CHR Binti turut Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menurut Kuasa Para Penggugat

- Bahwa Luas tanah objek sengketa Panjang 40 Meter dan lebar 25 Meter;
- Bahwa tanah objek sengketa dengan batas berupa patok dari beton, diatas tanah objek sengketa tumbuk semak belukar ;
- Bahwa terhadap tanah objek sengketa dari awal dibeli tahun 1999, dikuasai oleh suami Penggugat I, orang Tua Penggugat II, III, dan belum pernah dijual kembali, ;
- Bahwa tanah objek sengketa berbatasan sesuai dalam gambar situasi nomor 1305 yaitu :
 - Sebelah Utara dengan nomor 297;
 - Sebelah Timur dengan Nomor 202 ;
 - Sebelas Selatan dengan Jalan ;
 - Sebelah Barat dengan nomor 200;

Bahwa menurut Turut Tergugat :

- Bahwa tanah objek sengketa sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2261 atas nama Edid Susatio ;
- Bahwa luas tanah 984 meter persegi dengan Panjang 40 meter dan lebar 25 meter ;
- Bahwa dari tahun 1993 sampai saat ini, terhadap tanah objek sengketa masih tetap atas nama Edid Susatio dan belum pernah dibaliknamakan kepada orang lain, dan tidak pernah ada Hak Tanggungan ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN PIK



- Bahwa tanah objek sengketa berbatasan sesuai dalam gambar situasi nomor 1305 yaitu :

- Sebelah Utara dengan nomor 297 ;
- Sebelah Timur dengan Nomor 202 ;
- Sebelas Selatan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat dengan nomor 200;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik tanggal 26 Mei 2025, selengkapnya untuk kesimpulan telah termuat dalam berita acara sidang dan menjadi bagian kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah

- Bahwa Selamat Fahmi adalah suami Penggugat I, dan juga merupakan orang tua Penggugat II, Penggugat III, pada tanggal 15 Oktober 1999 telah membeli tanah dari suami Tergugat yang bernama Edid Susatio yang terletak di Jalan Letkol CHR Binti Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2261 tanggal 5 Juli 1993 dengan gambar situasi nomor 1305 tanggal 24 Juni 1993 dengan ukuran lebar 25 (dua puluh lima) meter dan Panjang 40 (empat puluh) meter dan luas tanah 984 meter persegi atas nama Edid Susatio ;
- Bahwa setelah tanah dibeli oleh Selamat Fahmi merupakan suami Penggugat I, dan juga orang tua Penggugat II, Penggugat III, kemudian dirawat dan dikuasai sampai Selamat Fahmi hingga meninggal dunia, dan sampai saat ini yang menguasai tanah adalah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, ;
- Bahwa untuk kepastian hukum terhadap penguasaan tanah yang sampai



saat ini dikuasai oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, karena Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut masih atas nama Edid Susatio, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III berusaha mencari keberadaan Edid Susatio dan diketahui bahwa Edid Susatio telah meninggal dunia, kemudian mencari keberadaan ahli waris dan Tergugat adalah istri dari Edid Susatio, namun juga tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang ini;

- Bahwa Para Penggugat bermaksud untuk membaliknamakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2261 yang masih atas nama Edid Susatio menjadi atas nama Para Penggugat untuk kepastian hukum atas pembelian tanah dan penguasaan tanah yang telah dibeli suami Penggugat I, dan juga merupakan orang tua Penggugat II, Penggugat III;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2261/ Kelurahan Langkai tanggal 05 Juli 1993, Luas 984 meter persegi, atas nama Edid Susatio;
- Bahwa Jual Beli menurut Hukum Perdata, adalah suatu perjanjian konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada saat tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (essential) yaitu barang dan harga. Dapat disimpulkan bahwa jual beli terjadi setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak dan kepemilikan atas barang beralih setelah adanya *levering* (penyerahan) dari penjual ke pembeli. Penjual harus menyerahkan kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya, bukan hanya kekuasaan atas barang yang dijual dan penyerahan tersebut harus dilakukan secara yuridis;
- Bahwa melihat kepada objek jual beli, jelaslah bahwa untuk jual beli dengan objek tanah setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (untuk selanjutnya disebut UUPA) setelah berlakunya UUPA, semua Perbuatan Hukum yang berkaitan dengan Hak Atas Tanah harus dilakukan dihadapan dan menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bahwa Turut Tergugat sebagai unsur suatu lembaga negara yang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya akan tunduk dan taat pada Putusan Lembaga Peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement*

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voor de Buitengewesren (R.Bg) dan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka oleh karenanya dalam perkara a quo pihak Para Penggugat yang menggugat Tergugat dan Turut Tergugat dengan mendalilkan dalam dalil gugatannya dan karena Tergugat tidak pernah hadir atau datang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka kepada pihak Para Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut dan Turut Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan alat bukti Saksi yaitu Saksi **Masliani Al Yani**, Saksi **Martion** dan **Saksi Winarni** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabanya pihak Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, yang ditandai TT-1 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan subjek hukum para pihak, baik itu Para Penggugat ataupun Tergugat dapat bertindak sebagai pihak dan dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, bahwa Selamat Fahmi pada tanggal 15 Oktober 1999 dan Selamat Fahmi adalah suami Penggugat I, dan juga merupakan orang tua Penggugat II, Penggugat III, telah membeli tanah dari suami Tergugat yang bernama Edid Susatio yang terletak di Jalan Letkol CHR Binti Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2261 tanggal 5 Juli 1993 dengan gambar situasi nomor 1305 tanggal 24 Juni 1993 dengan ukuran lebar 25 (dua puluh lima) meter dan Panjang 40 (empat puluh) meter dan luas 984 meter persegi atas nama Edid Susatio. Dan saat ini suami Penggugat I, dan juga orang tua Penggugat II, Penggugat III telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 676/69/D/19988 antara Selamat Fahmi dengan Arnawiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Balikpapan Timur tanggal 24 Desember 1988, diketahui bahwa Penggugat I adalah istri sah dari Selamat Fahmi. Kemudian berdasarkan bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2024/447/WNI/1982 tanggal 9 Juli 1988 atas nama Santy Octaviana anak dari Selamat Fahmi dan Arnawiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Balikpapan, dan bukti surat P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2738/477/WNI/1987 tanggal 20 Oktober 1987 atas nama Marlina Ayu Prasiwi, anak dari Selamat Fahmi dan Arnawiyah, yang dikeluarkan Kantor Pencatat Sipil Kota Balikpapan. Dari bukti surat P-7 dan P-8 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung dari Selamat Fahmi dan Penggugat I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Masliani Al Yani, Saksi Martion dan Saksi Winarni dipersidangan didapatkan kesimpulan bahwa Selamat Fahmi telah membeli tanah dari Edid Susatio, dan Selamat Fahmi sudah meninggal dan Penggugat I adalah istri dari Selamat Fahmi, sedangkan Penggugat II, dan Penggugat II adalah anak dari Selamat Fahmi ;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat P-2, P-7, P-8 dan keterangan Saksi-saksi yang dipertimbangkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat I adalah Istri dari Selamat Fahmi, sedangkan Penggugat II, Penggugat III adalah anak kandung Selamat Fahmi, dan Selamat Fahmi telah meninggal dunia, sehingga Para Penggugat adalah ahli waris dari Selamat Fahmi. Oleh karena Selamat Fahmi pada tanggal 15 Oktober 1999 telah membeli tanah dari Edid Susatio, dan pembelian tanah tersebut belum dibaliknamakan menjadi atas nama Selamat Fahmi, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara ini sebagai Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan kedudukan hukum pihak Tergugat dalam perkara ini, sebagaimana bukti surat P-3 berupa aplikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Edid Susatio, dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 627101070220015 atas nama Kepala Keluarga Rawiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 13, dihubungkan dengan keterangan Saksi Masliani Al Yani yang pada pokok keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah disuruh mencari alamat ibu Rawiyah akan tetapi tidak bisa Saksi temukan, namun setahu Saksi di Jalan Sawang Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, namun sekarang tidak diketahui lagi;
- Bahwa Saudara Edid Susatio sudah meninggal dunia, Edid Susatio merupakan suami dari Rawiyah, dan Saksi mengetahui dari data kependudukan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;

Maka dari bukti surat P-3, P-4 dan Saksi Masliani Al Yani dapat disimpulkan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Rawiyah (Tergugat) adalah istri dari Edid Susatio, maka Majelis Hakim berpendapat Rawiyah dapat dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 142 Rbg yang menjadi dasar adanya kewenangan mengadili secara relatif, yaitu :

- (1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya;
- (2) Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutan pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok;
- (3) Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para penggugat;
- (4) Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu;
- (5) Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN PIK



pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat. (IR. 119.);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat bahwa gugatan diajukan atas suatu obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Letkol CHR Binti, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas tanah 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) meter persegi, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik nomor 2261 tanggal 5 Juli 1993 dengan Gambar Situasi Nomor 1305 tanggal 24 Juni 1993 atas nama Edid Susatio, sehingga untuk kewenangan mengadili didasarkan pada Pasal 142 ayat (5) Rbg yaitu: di wilayah letak barang tetap tersebut, yang dalam hal ini terletak di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa letak tanah obyek sengketa tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, sehingga Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan ditempat tanah objek sengketa dalam perkara ini, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa tanah objek perkara yang berada di Jl. Letkol CHR Binti (Jalan yang menghubungkan antara Bundaran Setadji dan Komplek Perumahan Bama Raya/Posisi tanah sebelah kiri Jalan Letkol CHR Binti masuk dari arah Bundaran Set Adji) turut Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa luas tanah objek sengketa adalah 984 meter persegi dengan Panjang 40 Meter dan lebar 25 Meter, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2261 tanggal 5 Juli 1993 dan Gambar Situasi Nomor 1305 tanggal 24 Juni 1993 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan nomor 297;
 - Sebelah Timur dengan Nomor 202 ;
 - Sebelas Selatan dengan Jalan ;
 - Sebelah Barat dengan nomor 200;
- Bahwa terhadap tanah objek sengketa dari awal dibeli, dikuasai oleh suami Penggugat I, orang Tua Penggugat II, III, dan sampai saat ini dikuasai oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam dalil gugatan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tanah objek sengketa Panjang 25 meter, dan lebar 40 meter, namun dalam pemeriksaan setempat, Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan kalau salah pengetikan terhadap Panjang dan Luas, dan Para Penggugat mengenai panjang dan lebar mendasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2261 dan Gambar Situasi dalam Sertipikat tersebut Nomor 1305. Bila dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2261 dan Gambar Situasi dalam Sertipikat tersebut Nomor 1305 diperoleh fakta bahwa tanah seluas 984 meter persegi dengan lebar 25 meter dan Panjang 40 meter. Maupun keterangan Saksi Martion dan Saksi Winarni dipersidangan yang menerangkan mengetahui tanah objek sengketa dibeli Selamat Fahmi dari Edid Susatio dengan ukuran Panjang 40 mter dan lebar 25 meter dan telah bersertipikat. Dengan keadaan tersebut Majelis Hakim menilai jual beli tanah objek sengketa telah bersertipikat, dan inti dalil gugatan Para Penggugat jual beli tanah mendasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2261, sehingga kesalahan dalam dalil gugatan maupun petitum Para Penggugat mengenai penulisan ukuran Panjang dan lebar tanah, tidak menjadikan gugatan kabur, oleh karena mengenai lengkapnya ukuran Panjang dan lebar atas tanah objek sengketa akan diperbaiki sebagaimana dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Para Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum ke-1 (satu) Para Penggugat, yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) dan seterusnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ke 2 (dua) gugatan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim yang menjadi inti pokok gugatan Para Penggugat adalah pada petitum poin ke-3 (tiga) yaitu apakah jual beli atau penyerahan tanah yang terletak di Jalan Letkol CHR Binti (Jalan yang menghubungkan antara Bundaran Setadji dan Komplek Perumahan Bama Raya/Posisi tanah sebelah kiri Jalan Letkol CHR Binti masuk dari arah Bundaran Set Adji) dengan ukuran tanah Panjang 40 meter dan lebar 25 meter dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2261/Langkai tertanggal 5 Juli 1993 Gambar Situasi No.1305 tanggal 24 Juni 1993 dari Edid Susatio kepada Selamat Fahmi sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa kwitansi

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian tanah seluas 984 meter persegi di Jalan Set Adji (Komp Pepabri dengan surat tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2261 tanggal 5 Juli 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi 1305 tanggal 24 Juni 1993 atas nama Edid Susatio, harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 1999. Dari bukti surat P-10 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kwitansi tanda penerimaan uang pembayaran tanggal 15 Oktober 1999 dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan bukti adanya Jual Beli tanah antara Selamat Fahmi dan Edid Susatio ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, TT-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2261 atas nama Edid Susatio dengan luas tanah 984 meter persegi, tahun 5 Juli 1993 dan Gambar Situasi Nomor 1305/1993 tanggal 24 Juni 1993 turut Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, maka berdasarkan bukti surat P-10, P-1, TT-1 didapatkan fakta hukum bahwa Selamat Fahmi telah membeli sebidang tanah dari Edid Susatio dan telah bersertipikat Hak Milik Nomor 2261 atas nama Edid Susatio;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada intinya menyatakan bahwa hukum tanah nasional adalah hukum adat, oleh karena itu pelaksanaan jual beli tanah nasional juga menganut sistem jual beli tanah sesuai hukum adat. Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat adalah pemindahan hak yang memenuhi:

1. Asas Tunai

Asas tunai adalah penyerahan hak dan pembayaran harga tanah dilakukan pada saat yang sama. Selain itu, Asas ini mempunyai arti pembayaran dilaksanakan sampai lunas sesuai dengan kesepakatan harga yang dituangkan dalam akta jual beli. Tunai bukan berarti pembayaran dan pelunasan harga tanah harus dilakukan seketika namun mempunyai arti melakukan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati. Jadi asas tunai tetap terpenuhi meskipun suatu pembayaran dilakukan dengan metode angsuran;

2. Asas Terang

Asas terang mempunyai arti bahwa jual beli tanah dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi;

Menimbang, bahwa dalam kwitansi sudah disebutkan dengan jelas mengenai objek dari kesepakatan jual beli tanah tersebut, sehingga telah memenuhi persyaratan adanya suatu pokok tertentu yang menjadi objek

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN PIK



kesepakatan jual beli, serta tidak adanya alasan menjadikan Selamat Fahmi dan Edid Susatio tidak cakap secara hukum dalam melakukan perjanjian dan tidak adanya suatu sebab yang menjadikan perjanjian tersebut dilarang oleh peraturan, maka kwitansi tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Martion dan Saksi Winarni dipersidangan yang pada pokok keterangannya sebagai berikut : Selamat Fahmi telah membeli tanah dari Edid Susatio dengan Panjang 40 meter dan lebar 25 meter, yang terletak di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, perjanjian/persetujuan diantara para pihak tersebut harus dibuat secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa Jual beli tanah pada dasarnya tetap sah meskipun tidak dituangkan dalam akta jual beli dan tidak di hadapan PPAT, hal tersebut dikarenakan jual beli tanah sama saja dengan perjanjian jual beli pada umumnya dimana suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Halaman 86 , bahwa Jual beli yang dianut di dalam Hukum Perdata hanya bersifat obligatoir, artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, atau dengan perkataan lain jual beli yang dianut Hukum Perdata belum memindahkan hak milik adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukan penyerahan atau *levering*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1458 KUH Perdata, bahwa jual beli benda tidak bergerak jual beli telah dianggap terjadi walaupun tanah belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Untuk pemindahan hak itu masih diperlukan suatu perbuatan hukum lain berupa penyerahan yang caranya ditetapkan dengan suatu peraturan lain lagi. Dari

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian tersebut, jual beli tanah menurut Hukum Perdata terdiri dari atas 2 (dua) bagian yaitu: 1. perjanjian jual belinya dan 2. penyerahan haknya (*levering*), keduanya terpisah satu dengan lainnya. Sehingga, walaupun hal yang pertama sudah selesai biasanya dengan Akta Notaris, tapi kalau hal yang kedua belum dilakukan, maka status tanah tersebut masih tetap hak milik penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka jual beli tanah yang dilakukan oleh Selamat Fahmi dan Edid Susatio adalah sah menurut Hukum, maka petitum ke-3 gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (empat) yaitu menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah terletak di jalan Letkol CHR Binti (Jalan yang menghubungkan antara Bundaran Setadji dan Komplek Perumahan Bama Raya/Posisi tanah sebelah kiri jalan Letkol CHR Binti masuk dari arah Bundaran Set Adji) dengan Luas tanah 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) meter persegi dengan ukuran tanah Panjang 40 meter dan lebar 25 meter dengan Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 2261/Langkai tertanggal 5 Juli 1993 Gambar Situasi Nomor 1305 tanggal 24 Juni 1993 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum ke-3 gugatan Para Penggugat telah dinyatakan bahwa jual beli dan penyerahan tanah yang dilakukan oleh Selamat Fahmi dan Edid Susatio adalah sah menurut Hukum. Selanjutnya berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 676/69/D/19988 antara Selamat Fahmi dengan Arnawiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Balikpapan Timur tanggal 24 Desember 1988, diketahui bahwa Penggugat I adalah istri sah dari Selamat Fahmi. Kemudian berdasarkan bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2024/447/WNI/1982 tanggal 9 Juli 1988 atas nama Santy Octaviana anak dari Selamat Fahmi dan Arnawiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, dan bukti surat P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2738/477/WNI/1987 tanggal 20 Oktober 1987 atas nama Marlina Ayu Prasiwi, anak dari Selamat Fahmi dan Arnawiyah, yang dikeluarkan Kantor Pencatat Sipil Kota Balikpapan. Dari bukti surat P-7 dan P-8 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung dari Selamat Fahmi dan Penggugat I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Masliani Al Yani, Saksi Martion dan Saksi Winarni dipersidangan didapatkan kesimpulan bahwa Selamat Fahmi telah membeli tanah dari Edid Susatio, dan Selamat Fahmi

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal dan Penggugat I adalah istri dari Selamat Fahmi, sedangkan Penggugat II, dan Penggugat II adalah anak dari Selamat Fahmi ;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat P-2, P-7, P-8 dan keterangan Saksi-saksi yang dipertimbangkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat I adalah Istri dari Selamat Fahmi, sedangkan Penggugat II, Penggugat III adalah anak kandung Selamat Fahmi, dan Selamat Fahmi telah meninggal dunia, sehingga Para Penggugat adalah ahli waris dari Selamat Fahmi. Oleh karena Selamat Fahmi pada tanggal 15 Oktober 1999 telah membeli tanah dari Edid Susatio, maka tanah objek sengketa sebagaimana dalam Setipikat Hak Milik Nomor 2261 tanggal 5 Juli 1993 dengan luas 984 meter persegi, panjang 40 meter, lebar 25 meter berdasarkan gambar situasi nomor 1305 tanggal 24 Juni 1993 adalah sah milik Para Penggugat, dengan demikian maka petitum ke-4 (empat) gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin ke-2 (dua) yaitu menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah tanah terletak di jalan Letkol CHR Binti (Jalan yang menghubungkan antara Bundaran Setadji dan Komplek Perumahan Bama Raya/Posisi tanah sebelah kiri Jalan Letkol CHR Binti masuk dari arah Bundaran Set Adji) dengan ukuran tanah Panjang 40 meter dan lebar 25 meter dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2261/Langkai tertanggal 5 Juli 1993 Gambar Situasi Nomor 1305 tanggal 24 Juni 1993 atas nama Edid Susatio tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum ke-3, dan petitum ke-4 gugatan Penggugat Para Penggugat, maka Menurut Majelis Hakim petitum ke-2 (dua) gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-5 gugatan Para Penggugat yaitu menyatakan Para Penggugat berhak untuk melakukan perbuatan hukum untuk melakukan balik nama atas tanah terletak di Jalan Letkol CHR Binti (Jalan yang menghubungkan antara Bundaran Setadji dan Komplek Perumahan Bama Raya/Posisi tanah sebelah kiri jalan Letkol CHR Binti masuk dari arah Bundaran Set Adji) dengan ukuran tanah Panjang 40 meter dan lebar 25 meter dengan Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 2261/Langkai tertanggal 5 Juli 1993 Gambar Situasi Nomor 1305 tanggal 24 Juni 1993 tersebut dari atas nama Edid

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susatio kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA), disebutkan bahwa hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, dan selanjutnya pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa salah satu cara pengalihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan adanya adanya jual beli. Kemudian berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara persetujuan dilaksanakan dengan itikad baik, maka dengan telah terjadinya kesepakatan jual beli tanah yang terletak di Jalan Letkol CHR Binti Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2261 atas nama Edid Susatio dengan luas 984 (sembilan ratus delapan delapan puluh empat) meter persegi antara Selamat Fahmi (suami Penggugat I, dan selaku orang tua Penggugat II, III,) yang saat ini telah meninggal dan Edid Susatio (suami Tergugat), dan Edid Susatio suami Tergugat telah meninggal, maka Tergugat memiliki kewajiban dan dibebani untuk membantu dalam proses balik nama menjadi atas nama Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah terjadi jual beli tanah objek sengketa antara Selamat Fahmi dan Edid Susatio tanah tersebut dikuasai dan dirawat secara terus-menerus oleh Selamat Fahmi, dan setelah Selamat Fahmi meninggal dunia tanah dikuasai dan dirawat oleh Para Penggugat hingga saat ini, sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saksi Masliani Al Yani, Saksi Martion, dan Saksi Winarni, dan saat ini Para Penggugat bermaksud untuk melakukan proses balik nama sertipikat hak milik tersebut dari nama Edid Susatio (suami Tergugat) menjadi atas nama Para Penggugat, namun tidak bisa dilakukan karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya walaupun Para Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tersebut, hal ini menyebabkan Para Penggugat mengalami kesulitan dan masih belum juga berhasil untuk melakukan pengurusan balik nama walaupun sertipikat Hak Milik Nomor 2261 aslinya telah dikuasai oleh Para Penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan isi kesepakatan dan membantu Para Penggugat dalam mengurus balik nama sertipikat tanah menjadi atas nama Para Penggugat, maka atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat bisa dimaknai telah melakukan Wanprestasi;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai konsekuensi selanjutnya dari sahnya jual beli antara Selamat Fahmi dan Edid Susatio (suami Tergugat) serta beralihnya kepemilikan atas tanah menjadi Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah menjadi fakta hukum bahwa Selamat Fahmi adalah pembeli beritikad baik karena sudah menyelesaikan proses pembelian sampai dengan pembayaran lunas dan sudah secara nyata menguasai tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Desember 1958 Nomor 215 K/Sip/1958 ditegaskan bahwa pembeli yang *bertindak* dengan itikad baik, harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi oleh hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jelas kedudukan Selamat Fahmi sebagai pembeli adalah Pembeli yang beritikad baik, dan sebagai Pembeli beritikad baik harus dilindungi secara hukum dan untuk kepastian hukum dan keadilan bagi Para Penggugat, karena Selamat Fahmi telah meninggal dunia, dan Para Penggugat adalah istri dan anak-anak dari Selamat Fahmi, yang dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor 2261 masih atas nama Edid Susatio, untuk dilakukan proses balik nama menjadi atas nama Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai Jual – Beli sebagaimana dalam perkara a quo adalah merupakan peralihan / pemindahan hak yang diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu sebagai berikut :

- (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa proses balik nama Hak Atas Tanah, yang dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik seharusnya dilakukan oleh pihak Penjual dan Pembeli sejak awal proses Jual Beli dan menjadi tanggung jawab serta kewajiban kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli untuk menuntaskan Jual Beli Tanah tersebut sampai dengan Balik Nama Sertipikat Hak Milik tersebut sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa seharusnya dimulai dengan didaftarkan ke Kantor Pertanahan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, kemudian pada ayat (2) nya memuat kemungkinan lain tidak dengan akta PPAT, yaitu seperti halnya dalam perkara ini bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimohonkan di dalam petitum ke-5 (lima) gugatan yaitu Para Penggugat memohon agar terjadi peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik Nomor 2261 tanggal 5 Juli 1993 dengan Gambar Situasi Nomor 1305 tanggal 24 Juni 1993 atas nama Edid Susatio menjadi atas nama Para Penggugat. Majelis Hakim berpendapat petitum ke-5 (lima) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikabulkannya petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 gugatan Para Penggugat maka, untuk proses baliknama dan dilaksanakan putusan perkara ini, sebagaimana dalil jawaban dari Turut Tergugat, bahwa Turut Tergugat sebagai unsur suatu lembaga negara yang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya akan tunduk dan taat pada Putusan Lembaga Peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*inkracht van gewijsde*). Dan Majelis Hakim berpedapat untuk kepastian pelaksanaan putusan ini, maka beralasan hukum bila Turut Tergugat dihukum untuk tunduk atas putusan ini. Dengan demikian petitum ke-6 (enam) beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-7 (tujuh) yaitu menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dikabulkannya suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka petitum gugatan Para Penggugat ke-7 (tujuh) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-8 (delapan) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa **“biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung”** dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG yang menyatakan **“barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum untuk membayar ongkos perkara”**, maka oleh karena dalam perkara *a quo* Para Penggugat adalah pihak yang menang, sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah, sudah sepatutnya kepada Tergugat dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum ke-8 (delapan) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ditolak, sehingga petitum ke-1 (satu) juga harus dikabulkan sebagian ;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1458 KUHPerdata, Pasal 1234 KUHPerdata, Pasal 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah tanah terletak di jalan Letkol CHR Binti (Jalan yang menghubungkan antara Bundaran Setadji dan Komplek Perumahan Bama Raya/Posisi tanah sebelah kiri jalan Letkol CHR Binti masuk dari arah Bundaran Set Adji) dengan ukuran tanah Panjang 40 meter dan lebar 25 meter dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2261/Langkai tanggal 5 Juli 1993 Gambar Situasi Nomor 1305 tanggal 24 Juni 1993 atas nama Edid Susatio;

3. Menyatakan sah secara hukum Jual beli dan penyerahan tanah tanah terletak di Jalan Letkol CHR Binti (Jalan yang menghubungkan antara Bundaran Setadji dan Komplek Perumahan Bama Raya/Posisi tanah sebelah kiri jalan Letkol CHR Binti masuk dari arah Bundaran Set Adji) dengan ukuran tanah Panjang 40 meter dan lebar 25 meter dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2261/Langkai tanggal 5 Juli 1993 Gambar Situasi No 1305 tanggal 24 Juni 1993 dari Edid Susatio kepada Selamat Fahmi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan nomor 297 ;
- Sebelah Timur dengan Nomor 202 ;
- Sebelas Selatan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat dengan nomor 200;

4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah terletak di Jalan Letkol CHR Binti (Jalan yang menghubungkan antara Bundaran Setadji dan Komplek Perumahan Bama Raya/Posisi tanah sebelah kiri jalan Letkol CHR Binti masuk dari arah Bundaran Set Adji) dengan ukuran tanah Panjang 40 meter dan lebar 25 meter dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2261/Langkai tanggal 5 Juli 1993 Gambar Situasi No 1305 tanggal 24 Juni 1993 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan nomor 297 ;
- Sebelah Timur dengan Nomor 202 ;
- Sebelas Selatan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat dengan nomor 200;

5. Menyatakan Para Penggugat berhak untuk melakukan perbuatan hukum untuk melakukan balik nama atas tanah terletak di Jalan Letkol CHR Binti (Jalan yang menghubungkan antara Bundaran Setadji dan Komplek Perumahan Bama Raya/Posisi tanah sebelah kiri jalan Letkol CHR Binti masuk dari arah Bundaran Set Adji) dengan ukuran tanah

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang 40 meter dan lebar 25 meter dengan Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 2261/Langkai tanggal 5 Juli 1993, Gambar Situasi Nomor 1305 tanggal 24 Juni 1993 tersebut dari atas nama Edid Susatio menjadi atas nama Para Penggugat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya ;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk atas putusan ini;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.985.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, oleh kami, Sumaryono,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati,S.H.,M.Kn. dan H.Muhammad Rifa Rizah,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rahmawati Fitri,S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Turut Tergugat secara elektronik, tanpa dihadiri Tergugat dan disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Sumaryono, S.H., M.H.

H.Muhammad Rifa Riza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp100.000,00; |

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

roses		
4.....P		
NBP.....	:	Rp80.000,00
5.....P	:	Rp4.000,00;
enggandaan gugatan		
6.....P	:	Rp604.000,00;
anggilan		
7.....P	:	Rp1.177.000,00;
emeriksaan setempat		
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.985.000,00;
(satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		